

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 1/14

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı PTT merkez ve taşra teşkilatında bulunan tüm taşınmaz tasarrufuna yönelik; hizmet alımı, satış, kiraya verme, satın alma, kiralama, taşınmaz ihaleleri, trampa, hibe, terk, ifraz, tevhit, ihdas, leh ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa ve benzeri işlemlerinin yürütülmesi için usul ve esaslarının belirlenmesi ve yürütülmesidir.

2. KAPSAM

Bu prosedür, PTT'nin merkez ve taşra teşkilatındaki taşınmazları ile ilgili hizmet alımı, satış, kiraya verme, satın alma, kiralama, taşınmaz ihaleleri, trampa, hibe, terk, ifraz, tevhit, ihdas, leh ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa ve benzeri işlemleri kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür; 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3402 sayılı Kadastro Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddeleri ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas Sözleşmesinin " Amaç ve Faaliyet konuları başlıklı 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde " Her türlü taşit, menkul ve gayrimenkul malları alır, satar, kiralar, kiraya verir, takas eder, trampa eder, kat ve arsa karşılığı, hasılat paylaşımı, kamu özel ortaklığı modelleriyle inşaat sözleşmeleri yapar, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis edebilir, Şirkete kaynak temin etmek üzere proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmekle kaydıyla kar amaçlı gayrimenkul yatırım proje uygulamaları yapar veya yaptırır. " hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Aleyhte İrtifak: PTT mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına aynı hak olarak tesis edilen hukuki işlem.

4.2 Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu: Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında, Yapı ve Teknoloji Müdürü, Finans ve Muhasebe Müdürü ve konusunda uzman taşınmaz işlerinden sorumlu iki personel olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşkil olunur. Bölge Müdür Yardımcısının bulunmaması halinde komisyon Yapı ve Teknoloji Müdürünün Başkanlığında toplanır, ayrıca Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünden ilgili bir teknik eleman da komisyonda yer alır. Asil komisyon üyelerinin bulunmaması halinde, yedek olarak belirlenen üyeler komisyonda yer alır.

4.3 Birim: Kurul, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerini ifade eder.

4.4 Birim Yöneticisi: Merkez Teşkilatında Şube Müdürleri/Teknik Müdürler, Taşra Teşkilatında ise Teknik Müdürler/Müdürler (İhtisas) ve PTT Müdürleridir.

4.5 DTM: Dağıtım Toplama Müdürlüğü

4.6 Genel Müdürlük: PTT AŞ Genel Müdürlüğü.

4.7 Genel Müdürlük İhale Komisyonu: Yapı Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Finans ve Muhasebe Başkanı veya Yardımcısı, Yapı Daire Başkanı ve Emlak İşleri Müdürü, Hukuk Müşavirliğinden bir avukat olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşkil olunur. Asil komisyon üyelerinin bulunmaması halinde, yedek olarak belirlenen üyeler komisyonda yer alır.

Hazırlayan Birim Onayı YAPI DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
---	---	---	---

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 2/14

4.8 Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonu: Yapı Daire Başkanlığı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında, Finans ve Muhasebe Başkanı veya Yardımcısı, Yapı Daire Başkanı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanı esas üye olmak üzere taşınmazın vasfına ve kullanımına yönelik iki ihtisas Daire Başkanlarının katılımıyla beş kişiden teşkil olunur, Satma ve Satın Alma Komisyon Kararı Genel Müdürece onaylanır. İlgili Daire Başkanlarının bulunmaması halinde Başkan Yardımcısı üye olarak komisyonda yer alır. Taşınmazın niteliğine göre Komisyon sayısı tek sayı olmak üzere arttırılabilir.

4.9 Hibe: Bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin başkasına devredilmesi işlemi.

4.10 İfraz: Tapu kütüğünde tek parsel olarak yazılı bulunan bir taşınmazın birden çok parçaya ayrılması ve ayrılan parçaların ayrı parseller olarak tescil işleminin yapılması.

4.11 İhale: Bu prosedürde yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerinde bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayının müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri.

4.12 İhale Onay Mercii: PTT Yönetim Kurulu.

4.13 İhdas: Yeni parsel oluşturulması, yeni mülkiyet adına tescil edilmesi (PTT parseline bitişik ihdasen yapılan işlemler).

4.14 İpotek: Doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterimi.

4.15 KİM: Kargo İşleme Müdürlüğü.

4.16 Kiracı: Bir mal veya hakkı belli bir bedel karşılığında kullanan gerçek veya tüzel kişi.

4.17 Kiralama: Taşınmaz haklarının belli bir bedel karşılığında başkasının kullanımına veya kullanmayla birlikte yararlanmasına bırakılması.

4.18 Kiralayan (Kiraya Veren): Taşınmazı belirli bir bedel karşılığında şahıs veya kuruluşların kullanımına bırakan gerçek veya tüzel kişi.

4.19 Lehte İrtifak: Gerçek ve tüzel kişiler mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına aynı hak olarak tesis edilen hukuki işlem.

4.20 MDV: Maddi Duran Varlık.

4.21 PDM: Posta Dağıtım ve İşleme Müdürlüğü.

4.22 PİM: Posta İşleme Müdürlüğü.

4.23 Rayiç Bedel: Taşınmaz malın güncel değeri.

4.24 Rehin: Bir borca karşılık bir malın teminat gösterimi.

4.25 Satma ve Satın Alma Komisyonu: Bölge Müdürü başkanlığında, Yapı ve Teknoloji Müdürü, Finans ve Muhasebe Müdürü, Posta ve Kargo Operasyonları Müdürlüğü ve taşınmaz işlerinden sorumlu bir personel olmak üzere bir başkan ve dört üyeden teşkil olunur. Bölge Müdür Yardımcısının bulunmaması halinde komisyon Yapı ve Teknoloji Müdürünün Başkanlığında toplanır, ayrıca Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünden ilgili bir teknik eleman da komisyonda yer alır. Posta ve Kargo Operasyonları Müdürlüğü, PTT Bank Müdürlüğü olarak hizmet yürüttüğü Bölge Müdürlüğünce komisyon taşınmaza konu olan ilgili ihtisas müdürü dâhil edilerek teşkil olunur, Satma ve Satın Alma Komisyon Kararları Bölge Müdürlüğünce onaylanır.

Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüklerinde taşınmaz tasarruflarına ilişkin satın alma, satma, kiralama, kiraya verme, trampa, leh ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa, terk, ifraz, tevhit ve benzeri teklif niteliğindeki kararlar Satma ve Satın Alma Komisyonu tarafından alınır.

4.26 Satma ve Satın Alma ve İhale Komisyonları: Komisyonların üye sayısı tek sayı olmak üzere başkan dâhil en az 5 kişiden oluşur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 3/14

4.27 Sembolik Bedel: SPK lisanslı değerlendirme şirketi veya olmaması durumunda Ticaret ve Sanayi Odasından veya Belediye tarafından belirlenen bedelin veya bu kuruluşlardan temin edilememesi halinde Bölge Müdürlüğünce görevlendirilecek en az üç personel tarafından mahallinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen rayiç bedelin %10'u veya altındaki bedel.

4.28 Şirket/PTT: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'dir.

4.29 Tahsis: Mülkiyeti malikte kalması koşuluyla, bir taşınmazın belli bir süreliğine, bedelsiz olarak başkasının kullanımına bırakılması.

4.30 Terk: İmar planlarının gerçekleştirilmesi esnasında bedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın bütününe ya da bir bölümünün imar planına uygun olarak kamu yararına bırakılması işlemi.

4.31 Tevhit: Tapu kütüğünün ayrı ayrı sayfalarında kayıtlı birbirine bitişik iki ya da daha fazla parselin tek bir parsel numarası altında birleştirilerek tescil işleminin yapılması.

4.32 Trampa: Taşınmazların mülkiyetinin karşılıklı olarak el değiştirmesi. Değiştirilecek taşınmazların birbirine eşit olmaması halinde bedel farkının parasal olarak ödenerek denklik sağlanması.

4.33 Yönetim Kurulu: PTT AŞ Yönetim Kurulu.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulanmasından Yapı Daire Başkanlığı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığı sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Taşınmaz satışı, trampa edilmesi ve kiraya verilmesi

6.1.1 PTT mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı

a) Taşınmazın satışının ihale usulü ile teklif almak suretiyle yapılması esas olmakla birlikte, kamu kurum ve kuruluşları, belediye, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası bu kurum ve kuruluşlara ait olan şirketlere, Türkiye Varlık Fonuna, Türkiye Varlık Fonunun kuracağı fonlar ve şirketler ile PTT AŞ iştiraklerine, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığına, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan satışına yönelik teklif alınması ve bunda PTT'nin menfaati olduğuna kanaat getirilmesi halinde bu husus Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü Satma ve Satın Alma Komisyonu Kararında belirtmek kaydıyla ihaleye çıkılmaksızın teklif alma suretiyle de yapılır.

b) İhale usulü ile satışı yapılacak gayrimenkullerin tüm ihale usullerinde ilan süreleri en az 14 gündür. İhale ilanları taşınmazın bulunduğu ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük yerel 2 gazetede ayrı ayrı yayımlanır. Taşınmazın bulunduğu veya ihalenin yapılacağı yerlerin herhangi birinde yerel gazete bulunmaması halinde, ilan metni valilik ya da kaymakamlık ilan panolarına asılarak duyurulur. Bu duyuru yerel gazetede yayımlanan ihale ilanı yerine geçer.

c) PTT tarafından yukarıda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, ihale ilanı yerel gazete dışında başka yayın organlarında da yayımlanabilir.

ç) İhale ilan süresi hesabında, ilanın yayımlandığı gün birinci gün kabul edilir. İhale günü ilan süresine dâhil değildir.

6.1.1.1 Taşınmazın satışının ihalesiz yapılması halinde;

a) Taşınmaz satışının Bölge Müdürlüğünce yapılması halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1'de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 4/14

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Taşınmaz satışının Genel Müdürlükçe yapılması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1’de belirtilen belgeler, Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaz satışına yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili Makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Yetkili Makamlarca taşınmaz satışına esas teklifin uygun bulunması halinde Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda satışın sağlanması, Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

e) Tapu tescil işlemi tamamlanan taşınmazların MDV kaydından çıkartılması hususu Yapı Daire Başkanlığınca Finans ve Muhasebe Başkanlığına bildirilir.

f) Satışa ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.1.1.2 Taşınmazın satışının ihaleli yapılması halinde;

a) Taşınmaz satışının Bölge Müdürlüğünce yapılması halinde, ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Taşınmaz satışının Genel Müdürlükçe yapılması halinde konuya ilişkin YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1’de belirtilen belgeler, Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaz satışına yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili Makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Yetkili Makamlarca taşınmaz satışına esas teklifin uygun bulunması halinde satışının Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda sağlanması için Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne tebliğ edilir Bölge Müdürlüğünce ihalesi yapılarak YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-6’da belirtilen belgeler ve Bölge Müdürlüğü mütalaası ile yetkili makamlardan onay alınması için Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

e) İhalenin Genel Müdürlükçe yapılması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-6’da belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına yetkili makamlardan onay alınması için gönderilir.

f) Satış işleminin Yönetim Kurulu ve yetkili makamlarca uygun bulunması halinde taşınmaz satışı, Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

g) Tapu tescil işlemi tamamlanan taşınmazların MDV kaydından çıkartılması hususu Yapı Daire Başkanlığınca Finans ve Muhasebe Başkanlığına bildirilir.

ğ) Satışa ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.1.2 Taşınmazların trampa edilmesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlara ihtiyaç duyulması; bunun yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilerin, PTT mülkiyetinde bulunan taşınmazlara yönelik talepte bulunması halinde;

a) Trampa işleminin Bölge Müdürlüğünce yapılması halinde; bedel ve şartlar yönüyle karşılıklı anlaşma sağlanması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 5/14

Listesi Ek-1’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Trampa işleminin Genel Müdürlükçe yapılması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmazın trampasına yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Trampa işleminin Yönetim Kurulu ve yetkili makamlarca uygun bulunması halinde, taşınmazın trampası Yapı Daire Başkanlığınca veya Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

e) Trampaya ilişkin tapu tescil işleminin tamamlanmasını müteakip, taşınmazın MDV kaydına alınması veya çıkartılması için tapu aslı Finans ve Muhasebe Başkanlığına, tapunun bir örneği ve YAP.FR120 PTT İdare Mali Taşınmaz Bilgi Formu Bölge Müdürlüğünce Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

f) Trampaya ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.1.3 PTT mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesi;

a) Taşınmazın ihale usulü ile kiraya verilmesi esas olmakla birlikte; kamu kurum ve kuruluşları, belediye, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası bu kurum ve kuruluşlara ait olan şirketlere, Türkiye Varlık Fonuna, Türkiye Varlık Fonunun kuracağı fonlara ve şirketlere, PTT AŞ iştirakleri ile kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, gerçek veya tüzel kişilere doğrudan kiraya verilmesine ya da daha önce 3. kişilere kiraya verilmiş ve kira süresi bitiminden sonra, mevcut kiracı tarafından yeniden uygun fiyata kiralamaya yönelik teklif alınması ve PTT menfaati olduğuna kanaat getirilmesi halinde bu hususu Bölge Müdürlüğü Satma ve Satın Alma Komisyonu veya Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonu

Kararında belirtilmek kaydıyla ihaleye çıkılmaksızın teklif alma suretiyle de yapılabilir.

b) İhale yolu ile kiraya verilecek gayrimenkullerin tüm ihale usullerinde ilan süreleri en az 14 gündür. İhale ilanları taşınmazın bulunduğu ve ihalenin yapılacağı yerde çıkan günlük yerel 2 gazetede ayrı ayrı yayımlanır. Taşınmazın bulunduğu veya ihalenin yapılacağı yerlerin herhangi birinde yerel gazete bulunmaması halinde, ilan metni valilik ya da kaymakamlık ilan panolarına asılarak duyurulur. Bu duyuru yerel gazetede yayımlanan ihale ilanı yerine geçer.

c) İdarece yukarıda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, ihale ilanı yerel gazete dışında başka yayın organlarında da yayımlayabilir.

ç) İhale ilan süresi hesabında, ilanın yayımlandığı gün birinci gün kabul edilir. İhale günü ilan süresine dâhil değildir.

6.1.3.1 Taşınmazın kiraya verilmesinin ihalesiz yapılması halinde;

a) Bölge Müdürlüğünce Taşınmazın kiraya ihalesiz verilebilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-2’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 6/14

c) Genel Müdürlükçe taşınmazın kiraya ihalesiz verilebilmesi için konuya ilişkin YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-2’de belirtilen belgeler, Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaz kiraya verilmesine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Yetkili makamlarca, taşınmazın kiraya ihalesiz verilmesine esas teklifin uygun bulunması halinde, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda kiraya verilmesi işlemleri için Yapı Daire Başkanlığınca Bölge Müdürlüğüne karar tebliğ edilir. İlgili Bölge Müdürlüğünce kontratın (sözleşmenin) onaylı bir sureti ile YAP.FR122 PTT AŞ Kiraya Verilen Taşınmaz Bilgi Formu Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

e) Taşınmazın kiraya verilmesine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.1.3.2 Taşınmazın kiraya verilmesinin ihaleli yapılması halinde;

a) Bölge Müdürlüğünce Taşınmazın kiraya ihaleli verilebilmesi için düzenlenen ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-2’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Genel Müdürlükçe taşınmazın kiraya ihaleli verilebilmesi için YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-2’de belirtilen belgeler, Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaz kiraya verilmesine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Yetkili Makamlarca, taşınmazın kiraya ihaleli verilmesine esas teklifin uygun bulunması halinde, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda kiraya verilmesi işlemleri için Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne tebliğ edilir. Bölge Müdürlüğü ihalesi yapılarak YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-6’da belirtilen belgeler ve Bölge Müdürlüğü mütaalasını yetkili makamlardan onay alınması için Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

e) İhalenin Genel Müdürlükçe yapılması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-6’da belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına yetkili makamlardan onay alınması için gönderilir.

f) Kiraya verme işleminin Yönetim Kurulunca uygun bulunması halinde taşınmazın kiraya verme işleminin neticelendirilmesi amacıyla ilgili Bölge Müdürlüğüne tebliğ yapılır.

g) İlgili Bölge Müdürlüğü onaylı kontratın (sözleşmenin) bir sureti ile YAP.FR122 PTT AŞ Kiraya Verilen Taşınmaz Bilgi Formu Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

ğ) Taşınmazın Kiraya verilmesine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.1.3.3 Taşınmazın tadilatı karşılığı kiraya verilmesi

Tadilat, esaslı tadilat, restorasyon ve güçlendirme gerektiren taşınmazların, maliyetleri kira bedelinden mahsup edilmesi kaydıyla kiraya verilebilir. Kiraya verilecek taşınmazın maliyetine yönelik teknik rapor oluşturulur. Taşınmazın tadilat, esaslı tadilat, restorasyon ve güçlendirme maliyeti kira bedelinden mahsup edilmek kaydıyla, kiraya verilmesi bu prosedürün 5.1.3.1 ve 5.1.3.2 maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 7/14

6.2 Taşınmaz satın alınması, kiralınması

6.2.1 Taşınmaz satın alınması

Taşınmazın satın alınması Genel Müdürlükçe, Satma ve Satın Alma Komisyon Kararında belirtilmesi kaydıyla taşınmaz malikinden teklif alınmak suretiyle yapılabileceği gibi gerekmesi halinde ihale usulü ile de teminine gidilir. Taşınmazın satış işleminin ihale yolu ile yapılması durumunda muhammen bedelin %20 (yüzde yirmi) sine kadar artış yapma hususunda Genel Müdür yetkilidir.

PTT ihtiyacı için taşınmaz satın alınması:

a) Bölge Müdürlüğünce PTT ihtiyacı doğrultusunda alınacak taşınmaza ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-3’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

b) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek, teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

c) Genel Müdürlükçe taşınmazın satın alınması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-3’de belirtilen belgeleri ile birlikte Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaz satın alınmasına yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda taşınmazın satın alınması Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

d) Tapu tescil işlemi tamamlanan taşınmazların MDV kaydına alınabilmesi için tapu aslı Yapı Daire Başkanlığınca Finans ve Muhasebe Başkanlığına gönderilir. Tapunun bir örneği ile YAP.FR120 PTT İdare Malı Taşınmaz Bilgi Formu ise Yapı Daire Başkanlığınca muhafaza edilir.

e) Taşınmaz satın alımına ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde, teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.2.2 Taşınmaz kiralınması

Taşınmazın kiralınması Genel Müdürlükçe, Satma ve Satın Alma Komisyon Kararında belirtilmesi kaydıyla taşınmaz malikinden teklif alınmak suretiyle yapılabileceği gibi gerekmesi halinde ihale usulü ile de yapılabilir.

6.2.2.1 PTT ihtiyacı için taşınmaz kiralınması

a) PTT ihtiyacı doğrultusunda kiralınacak taşınmaza ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-4’de belirtilen belgeler Genel Müdürlükçe düzenlenen YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-4’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Uygun bulunması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-4’de belirtilen belgeler ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları işareti ile birlikte;

•**b.1)** PTT Müdürlüğü, PTT Müdürlüğüne bağlı Posta Dağıtım-Gelen-Giden Birimi, Şube, Şube Şefliği, Kargo Şubesi, Kargomat ve Pttmatikler için gerekli kiralama işlemleri ile söz konusu iş yerlerine ait kira sözleşmesi bitiminden itibaren yeniden kiralama, yer değişikliği veya tadilat süresince geçici yer kiralama işlemleri için İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına,

•**b.2)** Yukarıda b.1 maddesi kapsamı dışında kalan, müstakil ve müstakil olmayan (PTT Müdürlüğü ve Şube içeren binalarda dâhil olmak üzere) Bölge Müdürlüğü, PİM, KİM, DTM, PDM, her nitelikte depo, ambar, arşiv, lojman, otopark vb. ihtiyaca yönelik taşınmazlar ile ilgili kiralama işlemleri için Yapı Daire Başkanlığına, teklifte bulunulur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 8/14

c) Taşınmazın kiralanmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü teklifleri ilgili İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler ile birlikte Yapı Daire Başkanlığı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca değerlendirilerek uygun bulunması halinde ya da Genel Müdürlükçe yapılan kiralamalarda Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmazın kiralanmasına ilişkin teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca/ İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda gereği sağlanmak üzere ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

d) Sözleşmesi devam eden kiralamalarda; malik değişikliği veya aynı malike ait ve kirali alanın bulunduğu aynı taşınmazda bulunan bir mahallin ek olarak kiralanmasına ve/veya yer değişikliğine ihtiyaç duyulması halinde bu mahallerin kiralanmasına Genel Müdür yetkilidir.

e) Gerçek ve tüzel kişilerden sembolik bedelle taşınmaz kiralanmasına veya bedelsiz taşınmaz tahsis kabullerine Yapı Daire Başkanlığı/ İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu ilgili Genel Müdür yardımcısı yetkilidir.

f) İlgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenen YAP.FR121 PTT Kiralı veya Tahsisli Taşınmaz Bilgi Formu Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına gönderilir.

g) Taşınmaz kiralanmasına ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde Yapı Daire Başkanlığınca/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.2.2.2 Mülkiyeti hazine, belediye, üniversite, hastanelere vb. kamu kurum ve kuruluşlara ait taşınmazların, hizmetlerimiz için ihaleli/ihalesiz kiralanması;

a) PTT ihtiyacı doğrultusunda kiralanacak taşınmaza ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-5’de belirtilen belgeler Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlükçe düzenlenen YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-5’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Uygun bulunması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-5’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları dağıtımında;

•b.1) PTT Müdürlüğü, PTT Müdürlüğüne bağlı Posta Dağıtım-Gelen-Giden Birimi, Şube, Şube Şefliği, Kargo Şubesi, Kargomat ve Pttmatikler için gerekli kiralama işlemleri ile söz konusu iş yerlerine ait yer değişikliği veya devam eden kiralama işlemleri için İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına,

•b.2) Yukarıda b.1 maddesi dışında kalan, müstakil ve müstakil olmayan (PTT Müdürlüğü ve Şube içeren binalar da dâhil olmak üzere) Bölge Müdürlüğü, PİM, KİM, DTM, PDM, her nitelikte depo, ambar, arşiv, lojman, otopark vb. binalar ile ilgili kiralama işlemleri için Yapı Daire Başkanlığına, teklifte bulunulur.

c) Taşınmazın kiralanmasına ilişkin Bölge Müdürlüğü teklifleri ilgili İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler ile birlikte Yapı Daire Başkanlığı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca değerlendirilerek uygun bulunması halinde veya Genel Müdürlükçe yapılan kiralamalarda Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde Yapı Daire Başkanlığına/ İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca ihaleye katılma, sözleşme imzalama, teminat yatırma vb. hususta Genel Müdür Onayı ile ilgili Bölge Müdürlüğüne yetki verilir.

ç) Taşınmazın kiralama işleminin ihale yolu ile yapılması durumunda muhammen bedelin %20 (yüzde yirmi) sine kadar artış yapma hususunda Genel Müdür yetkilidir.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 9/14

d) İlgili Bölge Müdürlüğünce ihaleye katılım sağlanarak ihalenin Bölge Müdürlüğü uhdesinde kalması durumunda kiralamanın yapılarak sözleşmenin onaylı bir sureti ile YAP.FR121 PTT Kiralı veya Tahsisli Taşınmaz Bilgi Formu Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına gönderilir.

e) Kiralamaya ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Yapı Daire Başkanlığına/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığı/İş Yeri Planlama ve Kurulum Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.3Hibe kabulü ve hibe edilmesi

6.3.1 Hibe

6.3.1.1 Taşınmaz hibe kabulü

PTT'ye hibe edilecek taşınmazlarla ilgili teklifler;

a) Bölge Müdürlüğünce düzenlenen YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-3'de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

b) Hibenin kabul edilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

c) İlgili Bölge Müdürlüğüne, tapu tescil işlemi tamamlanan taşınmaza ilişkin tapu aslı, taşınmazın MDV kaydına alınabilmesi için Finans ve Muhasebe Başkanlığına, tapunun bir örneği ile YAP.FR120 PTT İdare Malı Taşınmaz Bilgi Formu ise Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

ç) Bölge Müdürlüğünce yapılan taşınmaz hibe kabulüne ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde teklif Bölge Müdürlüğüne iade edilir.

6.3.1.2 Taşınmazın hibe edilmesi

PTT taşınmazlarından ihtiyaç fazlası olan ancak işletme maliyetleri yüksek, büyük oranda bakım ve onarım gerektiren veya izbe ve atıl lokasyonda bulunan, satışı yapılamayan taşınmazların kamu kurum ve kuruluşları, belediye, il özel idareleri ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının bu kurum ve kuruluşlara ait olan şirketler, Türkiye Varlık Fonu, Türkiye Varlık Fonunun kuracağı fonlar ve şirketler ile PTT AŞ iştirakleri, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca hibe talebinde bulunulması halinde;

a) Taşınmazın Hibe edilebilmesi için ilgili Bölge Müdürlüğüne YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1'de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Uygun bulunması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-1'de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

c) İhtisas Daire Başkanlıklarınca bildirilecek görüşler Yapı Daire Başkanlığınca değerlendirilerek teklif Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Taşınmazın hibe edilmesi işleminin Genel Müdürlükçe yapılması halinde, konu Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca değerlendirilerek Yapı Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

d) Yönetim Kurulu tarafından taşınmazın hibe edilmesine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 10/14

e) Yetkili makamlarca taşınmazın hibe edilmesine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda taşınmazın hibe edilmesi Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

f) Tapu tescil işlemi tamamlanan taşınmazların MDV kaydından çıkartılması hususu Yapı Daire Başkanlığınca Finans ve Muhasebe Başkanlığına bildirilir.

g) Taşınmazın hibe edilmesine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde, teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.4 Leh ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa, terk, ifraz, tevhit, ihdas,

6.4.1 Lehte ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa

6.4.1.1 Lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa

a) PTT ihtiyacı doğrultusunda lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesis edilecek taşınmaza ilişkin ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-7’de belirtilen belgeler Bölge Müdürlüğü Genel Müdürlükçe YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-7’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına gerekli işlemler yapılmak üzere gönderilir.

b) Uygun bulunması halinde YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-7’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur. Bölge Müdürlüğünce taşınmazın lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisi uygun bulunması halinde ya da Genel Müdürlükçe taşınmazın lehte ipotek, intifa ve irtifak hakkı tesisi

c) Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde konu Yapı Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmazın lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, taşınmazın lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisi Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

d) İlgili Bölge Müdürlüğünce yapılması halinde; lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik imzalı sözleşme ile taşınmazın tapu tesciline ilişkin düzenlenen senedin bir sureti Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

e) Lehte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde, teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.4.1.2 Aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa

6.4.1.2.1 Aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisinin ihalesiz yapılması

a) Taşınmazın aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisi için ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenen YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlükçe YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına gerekli işlemler yapılmak üzere gönderilir.

b) Bölge Müdürlüğünce ya da Genel Müdürlükçe taşınmaza aleyhte ipotek, intifa, irtifak hakkı tesisi Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisi kurulabilmesi için Satma ve Satın Alma Komisyon Kararı düzenlenerek YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler ile birlikte Yapı Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 11/14

c) Yönetim Kurulu tarafından taşınmaza aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

ç) Yetkili Makamlarca taşınmazın aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik işlem Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

d) Bölge Müdürlüğünce ya da Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisi işlemi gerçekleştirilir. İlgili Bölge Müdürlüğünce yapılması halinde; aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik imzalı sözleşme ile taşınmazın tapu tesciline ilişkin düzenlenen senedin bir sureti Yapı Daire Başkanlığına gönderilir. Yapı Daire Başkanlığınca, taşınmazın tapu aslının MDV kaydına alınabilmesi için tapunun bir örneği Finans ve Muhasebe Başkanlığına gönderilir.

e) Aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde, teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

6.4.1.2.2 Aleyhte irtifak hakkı tesisinin ihaleli yapılması

a) Taşınmaza aleyhte irtifak hakkı tesisi için ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlükçe YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına gerekli işlemler yapılmak üzere gönderilir.

b) Bölge Müdürlüğünce uygun bulunması halinde aleyhte irtifak hakkı tesisi kurulabilmesi için YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler ile birlikte ilgili ihtisas Daire Başkanlıkları ve Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

c) Taşınmazın aleyhte irtifak hakkı tesisi ilgili uygun bulunması halinde ya da Genel Müdürlükçe aleyhte irtifak hakkı tesisi Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde Yapı Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Yönetim Kurulu tarafından taşınmazın aleyhte irtifak hakkı tesisine yönelik teklifin uygun bulunması halinde, Yapı Daire Başkanlığınca yetkili makamlardan izin alınmak üzere onaya sunulur.

d) Yetkili Makamlarca taşınmazın aleyhte irtifak hakkı tesisine esas teklifin uygun bulunması halinde, taşınmazda aleyhte irtifak hakkı tesisinin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ihale usulü ile yapılabilmesi için gereği Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

e) Bölge Müdürlüğünce ya da Genel Müdürlükçe ihalesi yapılarak YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-8’de belirtilen belgeler ve Bölge Müdürlüğü mütalaası, Yapı Daire Başkanlığına Yönetim Kurulundan onay alınması için gönderilir.

f) Yapı Daire Başkanlığınca taşınmazın aleyhte irtifak hakkı tesisine ait Satma ve Satın Alma Komisyon Kararı veya ihale onayı diğer belgeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur.

g) Yönetim Kurulunca uygun bulunması halinde taşınmazın aleyhte irtifak hakkı tesisine yönelik işlem gereği sağlanmak üzere Yapı Daire Başkanlığınca veya ilgili Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilir.

ğ) İrtifak hakkı tesisine yönelik imzalı sözleşme ile taşınmazın tescile ilişkin tapu müdürlüğünce düzenlenen senedinin bir sureti Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

h) Taşınmazın aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine ilişkin teklifin herhangi bir aşamada uygun bulunmaması halinde, teklif Yapı Daire Başkanlığına iade edilir. Yapı Daire Başkanlığınca ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilir.

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 12/14

6.4.2 Terk, ifraz, tevhit, ihdas

3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda yapılacak uygulama neticesinde; Terk, İfraz, Tevhit, İhdas işlemleri Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlükçe YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-9'da belirtilen belgeleri ile birlikte gerekli işlemler yapılmak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile yapılır.

a) Taşınmazın Terk, İfraz, Tevhit, İhdas işlemleri için ilgili Bölge Müdürlüğünce YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-9'da belirtilen belgeler Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlükçe YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-9'da belirtilen belgeler Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

b) Bölge Müdürlüğünce Terk, İfraz, Tevhit, İhdas, işlemleri için YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi Ek-9'da belirtilen belgeler ile birlikte Yapı Daire Başkanlığına teklifte bulunulur.

c) Bölge Müdürlüğünce taşınmazın Terk, İfraz, Tevhit, İhdas, işlemleri uygun bulunması halinde ya da Genel Müdürlükçe taşınmazın Terk, İfraz, Tevhit, İhdas, işlemleri Genel Müdürlük Satma ve Satın Alma Komisyonunca uygun bulunması halinde Yapı Daire Başkanlığına bildirilir ve Yapı Daire Başkanlığınca Yönetim Kuruluna sunulur.

ç) Bölge Müdürlüğünce veya Genel Müdürlükçe Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Terk, İfraz, Tevhit, İhdas, işlemleri gerçekleştirilir. Rehin, ipotek, irtifak, intifa hakkı tesisine yönelik imzalı sözleşme ile taşınmazın tapu tesciline ilişkin düzenlenen senedin bir sureti Yapı Daire Başkanlığına gönderilir.

6.5 Yapının yıktırılması ve taşınmaz cins tahsis

6.5.1 Yapının yıktırılması

Mülkiyeti PTT' ye ait arsaların üzerinde bulunan ve çeşitli sebeplerle istifade edilemez hale gelen, işlevi itibari ile ihtiyaç duyulmayan, teknik açıdan ekonomik ömrünü tamamlamış, güçlendirme ve tadilat maliyeti yeni yapım yaklaşık maliyetinin %40 (yüzde kırk) ını aşan (%40 dahil) yapılar, riskli yapılar, metruk yapılar ile can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü bina ekleri ve çıkmalarının yıkılması, enkazının kaldırılması ve enkazdan çıkan hurdaların yıkım karşılığı satılmasına Genel Müdürlük/ Bölge Müdürlüğü Satma ve Satın Alma Komisyon kararına istinaden Genel Müdür yetkilidir.

6.5.2 Taşınmaz cins tashihi

Bina yıkım ve yapım işleminin gerçekleşmesini müteakip cins tashihi için Bölge Müdürlüğü Satma ve Satın Alma Komisyon kararına istinaden Yönetim Kurulundan yetki alınır.

6.6 Yürürlükten kaldırılan mevzuat

YAP.PR02 Doküman kodlu ve 16.07.2018 yayın tarihli Taşınmazların Yönetim Prosedürü yürürlükten kaldırılmıştır.

6.7 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi

PTT'nin merkez ve taşra teşkilatındaki taşınmazları ile ilgili hizmet alımı, satış, kiraya verme, satın alma, kiralama, taşınmaz ihaleleri, trampa, hibe, terk, ifraz, tevhit, ihdas, leh ve aleyhte rehin, ipotek, irtifak, intifa ve benzeri işlemlerin teklifi esnasında istenilen evraklar, YAP.LS11 doküman kodlu Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Ek1:Taşınmaz satışı veya trampasına yönelik Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek evrak listesi

Ek2:Taşınmaz kiraya verilmesine yönelik Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek evrak listesi

Ek3:Taşınmaz satın alınmasına yönelik Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek evrak listesi

Ek4:Taşınmaz kiralamasında Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek evrak listesi

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 13/14

Ek5:Mülkiyeti hazine, belediye, hastane vb. yerlere ilişkin yapılacak kiralama evrak listesi

Ek6:İhalesi gerçekleştirilip kiraya verilen ve satışı yapılan taşınmazlara ilişkin evrak listesi

Ek7: Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek leyhte irtifak hakkı evrak listesi

Ek8:-Bölge Müdürlüklerimizce düzenlenecek aleyhte irtifak hakkı evrak listesi

Ek 9: Terk (yol, yeşil alan, park vb.) işlemlerinde Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek evrak listesi

6.8 Aşağıda kodları verilen Referans Dokümanların içeriğinde, ihtiyaç duyulması halinde değişiklik yapılmasına Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür tarafından gerek görülmesi halinde bu yetki Genel Müdür Yardımcısına devredilebilir.

YAP.LS11 Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi,

YAP.FR120 PTT İdare Malı Taşınmaz Bilgi Formu,

YAP.FR124 Kira Teklif Mektubu,

YAP.FR128 Taşınmaz Satış Şartnamesi,

YAP.FR129 Satış Teklif Mektubu,

YAP.FR159 PTT Kiralanan, Kiraya Verilen, Tahsisli Taşınmaz Bilgi Formu,

YAP.FR160 Taşınmaz Kiraya Verme İhale İlanı,

YAP.FR161 Taşınmaz Kiraya Verme Şartnamesi,

YAP.FR164 Taşınmazın Kiraya Verilmesine İlişkin Sözleşme,

YAP.FR165 Taşınmaz Satış İhale İlanı.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

KN.037-6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

KN.080-4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

KN.084-2644 sayılı Tapu Kanunu

KN.085-3402 sayılı Kadastro Kanunu

KN.086-3194 sayılı İmar Kanunu

SZL.005-PTT AŞ Esas Sözleşmesi

YAP.FR120-PTT İdare Malı Taşınmaz Bilgi Formu

YAP.FR124-Kira Teklif Mektubu

YAP.FR128-Taşınmaz Satış Şartnamesi

YAP.FR129-Satış Teklif Mektubu

YAP.FR159-PTT Kiralanan, Kiraya Verilen, Tahsisli Taşınmaz Bilgi Formu

YAP.FR160-Taşınmaz Kiraya Verme İhale İlanı

YAP.FR161-Taşınmaz Kiraya Verme Şartnamesi

YAP.FR164-Taşınmazın Kiraya Verilmesine İlişkin Sözleşme

Doküman Adı PTT AŞ Taşınmazların Yönetimi Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No YAP.PR07	İlk Yayın Tarihi 5.10.2020	Revizyon Tarihi 1.01.2026	Revizyon No 3	Sayfa Sayısı 14/14

YAP.FR165-Taşınmaz Satış İhale İlanı

YAP.LS11-Taşınmazların Yönetim Prosedürü Gerekli Evrak Listesi

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
3	1.01.2026	Şirketimizin yeniden yapılanması kapsamında revizyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
2	24.02.2023	“Muhasebe Daire Başkanlığı”, “Emlak Müdürü”. “ PTT Merkez ” "A.Ş." "İşyerleri" Şirketimiz tarafından kullanılmadığı ve değişikliğe uğradığından, bu ibareler yeni şekli ile güncellenmiştir.
1	24.03.2022	Doğrudan satışı yapılabilecek kurumlara PTT Biriktirme Yardım Sandığı eklenmiştir.
0	5.10.2020	Yeni Doküman